



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/9/2020
מס' בקשה: 9/11/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקח על רישום המקרקעין
יובל וסרקרוג

התובעים:

1. ימיני ג'מיל, ת"ז XXXXXX
 2. עואד ג'ורג', ת"ז XXXXXX
- באמצעות ב"כ עו"ד עואד חאתם
שנר 100, ת.ד 520, כפר ורדים

נגד

הנתבע:

סעד ג'מאל, ת"ז XXXXXX
באמצעות ב"כ עו"ד סלמאן לואי
פאולס השישי 134, ת.ד 50950 נצרת

פסק דין

התובעים מבקשים לאסור על הנתבע להרחיב את דירתו ולבנות מרפסת זיזית מעל החצר הצמודה לדירת התובע מס' 1.

המחלוקת העיקרית המחייבת הכרעה – האם למרות הוראות התקנון המוסכם, המאפשרת לכל בעל דירה להרחיב את דירתו ללא הסכמת שאר בעלי הדירות, רשאים התובעים להתנגד להוספת מרפסת תלויה לדירת הנתבע, בשל העובדה שהמרפסת מתוכננת להבנות מעל שטח חצר הצמודה לדירת התובע מס' 1.

הבית המשותף וזכויות הצדדים

1. עסקינן בבית משותף שנמצא ברח' סיוון 5 בנוף הגליל (נצרת עילית) וידוע כגוש 17747 חלקה 28. הבית רשום כבית משותף ומכיל 6 דירות ב-3 קומות. למעשה הבית מחולק לשניים שבכל צד 3 דירות. דירות הצדדים מצויות כולן באותו צד של הבית.

2. התובע מס' 1 (להלן: "התובע") הוא בעלים של דירת קרקע הידועה כתת חלקה 1, אליה הוצמדה חצר בשטח של כ-195 מ"ר, אשר סומנה באות א' בתשריט הבית המשותף. חצר זו פונה לחזית הקדמית של הבית לכיוון רחוב סיוון.

3. הנתבע הוא בעלים של דירה הנמצאת מעל לדירת התובע בקומה הראשונה של הבית וידועה כתת חלקה 3. התובע מס' 2, בעלים של דירה הנמצאת מעל לדירת הנתבע בקומה השנייה של הבית וידועה כתת חלקה 5.

ההליך התכנוני

4. תחילה ביקש הנתבע להוסיף שתי מרפסות לדירתו, האחת מעל גג חדש שנבנה על ידי התובע בחזית הצדית של הבית (לשם כך אף פרץ פתח יציאה לגג החדש עוד קודם התקבל היתר בניה), והשנייה מרפסת זיזית בחזית הקדמית של הבית מעל החצר הצמודה לדירת התובע.

5. התובע התנגד לאותה בקשה, ולאחר שבינתיים הוגשה התביעה למפקח (תביעה הוגשה ביום 14.1.2020) החליטה הוועדה המקומית ביום 18.5.2020 שלא לדון בבקשה לאור הטענות הקנייניות, וזאת עד להחלטת המפקח על רישום המקרקעין (ההחלטה הוגשה וסומנה ת/1).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

**מס' תיק: 9/9/2020
מס' בקשה: 9/11/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

6. בעקבות כך ולאור התנגדות התובע, סגר הנתבע את פתח היציאה לגג החדש, והגיש בקשה מתוקנת להיתר הכוללת אך ורק את הוספת המרפסת הזיזית בחזית הקדמית של הבית מעל חצר דירת התובע (הבקשה המתוקנת הוגשה וסומנה 1/3).

7. גם הפעם החליטה הוועדה המקומית שלא לדון בבקשה עד להחלטה של המפקח במחלוקת הקניינית (החלטה מיום 15.9.20 הוגשה וסומנה 3/3).

ההליכים בתיק

8. בדיון מיום 11.11.2020 הגיעו הצדדים להסדר דיוני (שקיבל תוקף של החלטה) לפיו יערך ביקור בבית במעמד הצדדים, ולאחר מכן הצדדים יסכמו את טענותיהם בעל פה (יצוין כי בכותרת הפרוטוקול נפלה טעות קולמוס שכן הפרוטוקול הוא מיום 11.11.20, כפי שמופיע בתאריך ההחלטה ולא 27.10.20 כפי שנרשם בטעות בכותרת).

9. ביום 23.11.20 ערכתי ביקור בבית במעמד שני הצדדים, וביום 21.12.20 סיכמו הצדדים את טענותיהם בעל פה.

טענות הצדדים

10. התובע טען, כי הנתבע כבר ניצל את מלוא זכויות הבניה כי אינו רשאי להרחיב את דירתו, משלא קיבל היתר בניה, וכי הבניה המבוקשת תפגע באופן מהותי בזכויותיו. עוד נטען כי הנתבע החל לבצע עבודות בניה ללא היתר ואין לאפשר לו להוסיף מרפסת שגם תפגע ביציבות המבנה וחוזקו. לטענתו, לאור הוראות התקנון המוסכם האוסרות פגיעה או שינוי של חזית הבית, יש לאסור את הבנייה.

11. הנתבע הדגיש שלא קיבל היתר בניה, זאת בשל התנגדותם של התובעים, כאשר לאחריו הודיעה הוועדה כי היא משהה את הדיון בבקשה עד לפסק דין שניתן בהליך בפני המפקח.

12. הנתבע טען, כי אין בבנייה המבוקשת כדי לפגוע בתובעים, שכן, בניית מרפסת אינה באה על חשבון אחוזי הבנייה. הנתבע הדגיש, כי בהתאם לתקנון המוסכם של הבית, נקבע במפורש כי כל בעל דירה יהיה רשאי להרחיב את דירתו ולבצע תוספות בניה ללא הסכמת שאר בעלי הדירות, כמפורט בסעיף 4 לתקנון המוסכם, כאשר נרשם שם במפורש שנדרשת הסכמה רק של רשות מקרקעי ישראל ושל הוועדה המקומית. על כן, התובעים אינם רשאים להתנגד לבנייה זו, לאור הוראות התקנון המוסכם. הנתבע גם טען כי למפקח אין סמכות עניינית לדון בתביעה, שכן, המחלוקת היא תכנונית בלבד.

דיון והכרעה

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת מכלול חומר הראיות, מצאתי לקבל את התביעה באופן חלקי וליתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבע לבנות מרפסת תלויה בחזית הקדמית של הבית מעל החצר הצמודה לדירת התובע.
להלן הנימוקים:

13. כאמור, במסגרת ההליך הנוכחי, עליי לדון בבקשה המתוקנת שהגיש הנתבע לוועדה המקומית, לבנות מרפסת זיזית (הגרמושקה הוגשה וסומנה 1/3).

הסכמת בעלי דירות בתקנון מוסכם, לא שוללת אפשרות לפגיעה מהותית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/9/2020
מס' בקשה: 9/11/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. כפי שיפורט להלן, בענייננו חרף הוראות התקנון המוסכם של הבית, רשאים התובעים להוכיח, כי יש בבניה המבוקשת משום "פגיעה מהותית" בזכויותיהם, כמשמעותה בסעיף 72 לחוק המקרקעין.

15. במה דברים אמורים – בתקנון המוסכם של הבית, אכן נקבע כי כל בעל דירה רשאי להוסיף תוספת בניה לדירתו (בלבד שאינו חורג מזכויות הבנייה היחסיות המוקנות לו) ולעניין זה די בהסכמת "דשות מקרקעי ישראל והרשויות המוסמכות לתכנון ובניה" (סעיף 4(א) לתקנון המוסכם) ואף ניתנה במסגרת התקנון, הסכמה מראש של שאר בעלי הדירות בבית לאותה תוספת בניה (סעיף 4(ב) לתקנון).

אלא שאין בהוראה זו כדי לשלול קטגורית מבעל דירה להוכיח כי יש בבניה המבוקשת כדי לפגוע באופן מהותי בזכויותיו בהתאם לסעיף 72 לחוק המקרקעין.

16. במילים אחרות, הוראה זו בתקנון המוסכם של הבית (סעיף 4) אכן פוטרת את הנתבע מהצורך להוכיח כי רוב בעלי הדירות נתנו את הסכמתם לבניה המבוקשת (כנדרש לפי סעיף 71ב לחוק המקרקעין) אך אינה שוללת את זכותם של חלק מבעלי הדירות להוכיח, כי הבניה המבוקשת במיקום מסוים תגרום לפגיעה מהותית בזכויותיהם.

המלומד א' איזנשטיין מגדיר "פגיעה מהותית" כ :

"פגיעה מתמדת ומתמשכת הגורמת לבעל דירה סבל פיזי או נפשי שאדם סביר לא היה מוכן להשלים עימו גם תמורת פיצוי כספי הולם, כגון הסתרת אור, אור, נוף מטרד מתמשך וכו'". (אריה איזנשטיין, "יסודות והלכות בדיני מקרקעין" (חלק שלישי – בתים משותפים) 218 (2001)).

בעניין זה ר' גם עש"א (חיפה) 35338-10-11, מיכאל וייסבוך נ' רחל מלכה שמיר (פרסום נבו), 15/04/12 (להלן: "פסק דין וייסבוך").

17. בענייננו, הוכיח התובע, כי יש בבניה המבוקשת כדי לפגוע באופן מהותי בזכויותיו. אותה פגיעה מהותית התחדדה לאורך ממצאי הביקור במקום שערכתי בבית.

18. בקשת הנתבע כוללת בניית מרפסת רחבה מעל החצר הצמודה לדירת התובע, בכך תגרום להצללה ולהחשכה משמעותית של החצר וכן של סלון דירת התובע הפונה לאותו חצר (מדובר במרפסת ברוחב של כ-1.8 מטר). חצר זו מצויה גם בחזית הקדמית של דירת התובע, וביציאה הראשית מסלון דירתו.

חזית זו (שם מתוכננת המרפסת) גם מהווה את החזית הקדמית והראשית של הבית, הפונה לרחוב סיוון, ולכן התנגדותם של התובעים לתוספת בנייה בחזית זו, שתגרום לחריגה מקונטור המבנה הקיים בחזית זו, ותפגע באחידות המבנה, אכן מתקבלת על הדעת ויש בה ממש.

19. זאת ועוד, בעבר הייתה בדירת הנתבע מרפסת פתוחה מקורה בכיוון אותה חזית קדמית של הבית – מרפסת שהסתיימה בקונטור המבנה הקיים, (כפי שניתן לראות גם בתמונה שצורפה לכתב ההגנה וגם בתמונה נ/2) אלא שהנתבע סגר את המרפסת הפתוחה כדי להרחיב את סלון דירתו, ומבקש כיום להוסיף מרפסת נוספת באותה חזית קדמית של הבית אשר תחרוג מקונטור המבנה הקיים ותגרום להצללה משמעותית של החצר הקדמית הצמודה לדירת התובע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/9/2020
מס' בקשה: 9/11/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. ויוטעם, אמנם ככלל, הבעלות בשטח החצר הצמודה לדירת התובע מתפשטת לכל היותר עד לגובה של אותה דירה, שהיא גם הרצפה של הדירה שמעליה, כך שאין בהצמדה לבדה כדי לשלול את בניית המרפסת (בפרט שמדובר במרפסת תלויה ולא על גבי עמודים), אך אין בכך כדי לאיין פגיעה מהותית בשטח ההצמדה ובדירה עצמה הגם שהבעלות כאמור מוגבלת, לאור הפגיעות שפורטו לעיל.

במילים אחרות במסקנה אליה הגעתי לא התעלמתי מכך שהוראות סעיף 11 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 ולפיו זכות הבעלות מתפשטת עד לחלל הרום, אינן חלות באופן מלא על בתים משותפים: ר' ע"א 239/79 **גלבורט נ' הממונה על המרשם**, פ"ד לד(2) 807, וכן א' איזנשטיין, **"יסודות והלכות בדיני מקרקעין – בתים משותפים"** - חלק שלישי, בעמ' 127). בעניין זה ר' גם את הסקירה המקיפה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בעת"מ (חי) 58728-05-16 **כלודין עובדיה נ' ועדת ערר לתכנון ובניה מחוז חיפה** (פורסם בנבו), מפסקה 22 ואילך. ר' גם פסק דינו של בית המשפט השלום בת"א 46120-04-13 **טל ושחר קריידמן נ' חיה ויעקב ישינסקי** (סעיף 36 לפסה"ד פורסם בנבו) הנתבעים הגישו ערעור על פסה"ד, אך חזרו בהם מן הערעור וזאת לאור המלצת בית המשפט המחוזי בחיפה (ע"א 16177-09-13 **ישינסקי נ' קריידמן**, פס"ד מיום 21.1.14, (לא פורסם)).

על כן די באמור כדי לקבל את התביעה ביחס למרפסת בחזית הקדמית של הבית.

21. עם זאת, התובעים לא הוכיחו כי הנתבע ניצל מעבר לזכויות הבנייה היחסיות המוקנות לדירתו, בעניין זה לא הוגשה חוות דעת תכנונית, וממילא בדרך כלל שטח של מרפסת (עד לגודל מסוים) אינו בא על חשבון זכויות הבנייה העיקריות. התובעים גם לא הציגו תחשיב של זכויות הבנייה ביחס לתב"ע החלה על המגרש. גם מעיון בנסח הרישום עולה כי השטח של דירת התובע מס' 1 גדול משטח דירת הנתבע.

22. באשר לטענת התובעים כי בניית המרפסת תפגע בעומס על המבנה הקיים, הרי שטענה זו לא הוכחה, ונטענה בעלמא.

23. באשר לטענת הנתבע כי למפקח אין סמכות עניינית לדון בתביעה, מאחר שהמחלוקת היא תכנונית, הרי שאין לקבל טענה זו. כאמור, למפקח סמכות לבחון את ההסכמות הקנייניות הדרושות, וכן, אם קיימת פגיעה מהותית לאחת הדירות. בענייננו גם הוועדה המקומית מצאה בצדק להשהות את הדיון התכנוני עד להכרעה קניינית. לאחרונה הדגיש בית המשפט העליון הלכה זו ואף קבע כי מוסדות התכנון רשאים לעכב את הליך תכנוני עד להבהרת הפן הקנייני (עע"מ 795/19 **קנרוב טליאט נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה - מחוז תל אביב** (פורסם בנבו)).

לכך יש להוסיף כי הפסיקה חזרה והדגישה כי יש לאבחן בין הפן התכנוני לפן הקנייני. כך שאפילו היה מקבל הנתבע היתר לבניית המרפסת לא היה בכך, כדי לשלול מהתובעים את זכותם להוכיח פגיעה מהותית קניינית בזכויותיהם (ר' ע"א (ת"א) 2527/08 **ענבר נורית פולק נ' עו"ד מני בן מאור ואח'** (פורסם בנבו); עש"א 36094-01-11 **הופמן נ' נציגות הבית רחוב ארלוזורוב 188 ת"א** (פורסם בנבו); המ' 163/81 **בנימין בודנוף נ' נציגות הבית המשותף פד"י לח(4) 277**; עש"א (ת"א) 32739-10-12 **נמרוד ערד נ' נציגות הבית המשותף מאפו 11 תל-אביב** (פורסם בנבו 30.04.2013)).

סעדים נוספים שבכתב התביעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/9/2020
מס' בקשה: 9/11/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. **סגירת דלת שנפתחה בקיר חזית הבית** – (סעיף 52א לכתב התביעה המתוקן) – כאמור לאחר הגשת התביעה סגר הנתבע את פתח היציאה לגג החדש שנוצר כתוצאה מתוספת בניה של התובע בקומת הקרקע בחזית הצדית של הבית, ובכך חדל מלעשות שימוש בגג החדש שנבנה על ידי התובע. הנתבע אינו מבקש כיום לפתוח פתח זה מחדש, ועל כן אין צורך במתן סעד בעניין. עם זאת, אין מקום לקבל את טענת הנתבע כי יש לדחות סעד זה, שכן אין חולק כי במועד בו הוגשה התביעה פתח הנתבע פתח לכיוון אותה חזית צדית ללא הסכמת התובע.

25. באשר לסעד, העוסק בסוגיית **רטיבות**, הרי שבסעיפים אלה לא נתבקש סעד אופרטיבי, אלא תואר מצב קיים שנגרם לטענת התובעים כתוצאה מפתחת הפתח (סעיפים 52א ו-ג' לכתב התביעה המתוקן). בכל מקרה לא צורפה חוות דעת לפיה כיום עדיין קיימת רטיבות מדירת הנתבע. כמו כן, בכל הנוגע לסגירת פתח היציאה למרפסת שבגינו נטען, כי גם נגרמה רטיבות, אישרו התובעים בסיכומים בעל פה כי הסעד לפי סעיף זה של כתב התביעה המתוקן (סעיף 52א) כבר בוצע.

26. באשר להרחבה או הגדלה של פתח חלון דירת הנתבע הפונה לחזית הקדמית של הבית (סעיף 52ב לכתב התביעה המתוקן), הרי שלא שוכנעתי כי שינוי זה יש בו כדי לפגוע באופן ממשי בזכויות התובע או בדירתו, ועל כן, לאור הוראות התקנון המוסכם, אין לחייב את הנתבע לסגור פתח זה או לצמצמו חזרה (אין בכך כדי לפטור את הנתבע מקבלת היתר בנייה). גם כאן סעיף 4d לתקנון המוסכם קובע כי כל שינוי בקירות החיצוניים של הבית כפוף להסכמה מראש של בעלי הקרקע ורשויות התכנון, ואינו מתנה שינוי זה בהסכמת בעלי הדירות עצמם.

27. לא מצאתי ליתן סעדים כללים ערטילאיים נוספים בדבר העדר הטרדה ומניעת סכסוכים (ממילא כל בעל דין נדרש לנהוג על פי חוק, ואין צורך במתן פסקי דין הצהרתיים שכאלה). כך גם אין מקום להגביל באופן גורף מימוש זכויות בנייה בעתיד, שכן יש לבחון כל בקשה לגופה בהתאם לנסיבות העניין (ביחס לסעדים אלה ר' סעיפים 52ד ו-53 לכתב התביעה המתוקן). זאת ועוד, התובע אינו מתנגד לכך שהנתבע ירחיב את דירתו מעל תוספת הבנייה שביצע בחזית הצדית של הבית, וממילא בנייה שכזו עשויה להיחשב כ"הרחבה דומה" כהגדרתה בחוק המקרקעין.

התוצאה:

אני מקבל את התביעה באופן חלקי, ואוסר על הנתבע או מי מטעמו להוסיף ולבנות מרפסת בחזית הקדמית של הבית מעל החצר הצמודה לדירת התובע מס' 1 בהתאם לגרמושקה שהוגשה וסומנה 1/1.

בנסיבות אלה, לאחר ששקלתי את מכלול הנסיבות, לרבות התנהלות הצדדים לפני ואחרי הגשת התביעה, אני מחייב את הנתבע לשלם לכל אחד מהתובעים הוצאות משפט בסך **1,200 ₪** (סה"כ יחד **2,400 ₪**) ושכר טרחת עו"ד בסך **1,500 ₪** (סה"כ יחד **3,000 ₪**).

בקביעת הסכומים הנ"ל לקחתי בחשבון את הבקשה אותה נאלצו התובעים להגיש יחד עם כתב התביעה לאחר שהנתבע החל לבצע עבודות מבלי שקודם לכן היה ברשותו היתר בנייה. כך לכל הפחות ביחס לפתח שפתח בחזית הצדית של הבית.

כל הסכומים הנ"ל ישולמו לתובעים באמצעות בא כוחם, תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, יישאו הסכומים הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן בלשכתי היום, כ' טבת תשפ"א, 04 ינואר 2021 בהיעדר הצדדים.
המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לצדדים, כמקובל.

יובל וסרקרוג
מפקח רישום מקרקעין